

1502446-26.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... trazia consigo drogas para fins de tráfico e, efetivamente, as vendia.

[...]

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 117/119.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Leonardo Tomaseo Ponzetti e Rodrigo dos Santos Reis, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais,

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502446-26.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502446-26.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341802/2021 - SIG DEL.SEC.TABOÃO

DA SERRA, 21974844 - SIG DEL.SEC.TABOÃO DA SERRA, 365/21/102 - SIG DEL.SEC.TABOÃO

DA SERRA, 2341802 - SIG DEL.SEC.TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR DOMINGUES GAMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

VITOR DOMINGUES GAMA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Narra a denúncia que no dia 15 de dezembro de 2021, no período da tarde, na Rua Alfredo Argemiro do Nascimento, n.º 68, Jardim Freitas, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo e vendia 09 porções de cocaína (massa líquida de 3,8 g), 03 porções de maconha (massa líquida de 3,2 g) e 05 porções de crack (massa líquida de 1,5 g), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia narra os fatos imputados ao acusado nos seguintes termos:

[...]

Segundo apurado, a polícia civil recebeu denúncia anônima descrevendo um indivíduo que estava vendendo drogas no local dos fatos.

Policiais diligenciaram ao local à paisana, onde observaram o DENUNCIADO, que possuía as mesmas características do indivíduo descritas da denúncia anônima, receber algo de um transeunte e em seguida entregar algo a ele.

Diante da atitude suspeita, o DENUNCIADO foi abordado. Em revista pessoal foram encontrados R\$ 10,00 (dez reais) e uma sacola plástica contendo 09 porções de cocaína (massa líquida 3.8g), 03 porções de maconha (massa líquida 3.2g) e 05 porções de crack (massa líquida 1.5g).

O DENUNCIADO foi preso em flagrante e conduzido até o Distrito Policial, onde, perante a D. Autoridade Policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

As circunstâncias da prisão em flagrante, bem como o fato de a droga apreendida estar acondicionada em porções individuais, própria para a entrega a consumo de terceiros, a quantia em dinheiro apreendida, autoriza o reconhecimento de que ele trazia consigo drogas para fins de tráfico e, efetivamente, as vendia.

[...]

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 117/119.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Leonardo Tomaseo Ponzetti e Rodrigo dos Santos Reis, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais,

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pela fotografia de fl. 20, pelo laudo de constatação de fls. 21/23 e pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 53/55. Por outro lado, entende-se que os elementos dos autos não são suficientes para a prova da autoria do crime.

Em delegacia, os policiais responsáveis pelo flagrante narraram o seguinte:

Após ligação anônima nessa Unidade Especializada, descrevendo características de certo indivíduo, que usava local (via pública) para tráfico de drogas. Neste local realizou trabalho velado onde observou um homem com as mesmas características recepcionar um transeunte e após breve conversa recebeu um objeto, em seguida entregou um objeto ao transeunte que saiu do local. Diante da suspeita abordou o implicado.

Realizada sua revista pessoal foi encontrado o valor de R\$ 10,00 reais, uma sacola plástica contendo 9 pinos de cocaína, 3 trouxas de maconha e 5 pedras de crack. Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito ao indiciado.

No entanto, em juízo, afirmaram que não se recordavam minimamente da ocorrência,

dado o decurso do tempo e a quantidade de flagrantes feitos no mesmo local. Limitaram-se a ratificar as declarações prestadas na fase policial.

Nesse cenário, considerando que nenhum dos policiais lembrou-se dos fatos, tem-se que não é possível a condenação exclusivamente com base nos elementos colhidos em inquérito, tendo em vista o que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Não se descarta de forma alguma que os fatos tenham se dado na forma narrada na inicial. No entanto, a condenação exige juízo de certeza, fundado em provas produzidas sob o crivo do contraditório, certeza esta que não foi alcançada no caso dos autos.

Anota-se que o acusado, de fato, possui histórico de uso de drogas, conforme se verifica dos documentos constantes em seu processo de internação na Fundação Casa, não sendo completamente descabida a versão de que estava no local para adquirir entorpecentes. Ainda, foi apreendida pequena quantidade de droga e de quantia em dinheiro.

Portanto, ausente prova produzida judicialmente apta a comprovar a autoria delitiva, impõe-se a absolvição.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, para absolver o acusado VITOR DOMINGUES GAMA da imputação inicial de prática de tráfico de drogas, o que faço com base no artigo 386, VII, do Código de Processo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Taboão da Serra, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA